

감사결과 처분요구서

【제 목】 BB임대주택 연장계약 업무 소홀

【부 서 명】 AAAA팀

【행정상 조치】 주의, 통보

【신분상 조치】 주의

【지 적 내 용】

1. 업무개요

AAAA팀은 임대주택 공급 관련 업무 전반을 소관하며, BB임대¹⁾ 관련 계약 체결 등의 업무 수행하면서 <표 1>과 같이 관리를 하고 있다.

<표> BB임대주택 계약 현황

임대구분	계약자 수	BB임대 보증금	비고
BB임대	244명	14,682,041,500원	약 60,173 천원/호

2. 관련규정 및 판단기준

「공공주택특별법」 제45조의2에 따라 공공주택사업자는 기존주택을 임차하여 공공임대주택으로 공급할 수 있고, 기존주택의 임차·전대 절차 및 공공주택 사업자에 대한 지원에 필요한 사항은 대통령령으로 정하며, 임차기준 등은 국토교통부장관이 별도로 정하는 바에 따르도록 되어있다.

1) 기존주택을 공공주택사업자가 임차하여 국가 또는 지방자치단체로부터 재정 등 지원을 통해 공공임대주택으로 공급(전대)

같은 법 시행령 제40조에 따르면 기존주택의 임차, 관리 등을 위한 구체적인 절차, 방법 등과 입주대상자의 입주자격, 임대조건 등 기존주택을 전대하는 데 필요한 사항은 「기존주택 BB임대 업무처리지침²⁾」(이하 '업무처리지침'이라 한다)에서 정하고 있으며,

「업무처리지침」 제11조제1항에 따라 공공주택사업자는 주변 BB가격을 기초로 하여 주택 소유자와 협의하여 임차가격 등을 결정하고 BB계약을 체결하도록 되어 있고,

같은 조 제4항³⁾에 따라 공공주택사업자는 제1항의 BB계약⁴⁾ 체결 전에 해당 주택에 대한 근저당 설정 및 압류여부 등 BB보증금 반환 저해요소⁵⁾를 철저히 확인 후 BB임대주택신용보험에 가입하는 것을 원칙으로 하고 특별한 사정이 있는 경우에는 BB권 설정등기를 하여 BB보증금 회수에 지장이 없도록 노력하여야 하며,

같은 지침 제13조제4항에 따라 공공주택사업자는 임대기간 만료일 3개월 전 까지 입주자가 재계약 요건에 따른 입주대상자에 해당하는지 여부를 확인하여 그 결과를 입주자에게 통보하여야 하며, 입주대상자가 아닌 자와 재계약을 체결 하여서는 아니된다.

또한 「주택임대차보호법」 제3조의7에 따라 임대차계약을 체결할 때 임대인은

2) 국토교통부 훈령 제1738호, 2024. 4. 5.

3) (훈령 개정, 제1857호, 2025.04.11.) 제11조제4항, BB 계약체결 전에 해당 주택에 대한 담보물권, 임대인의 보증금 사고이력 및 조세 체납내역, 확정일자 부여 현황 등 철저히 확인,

4) BB계약에 따른 주택의 임차권은 공공주택사업자에게 귀속

5) (훈령 개정, 제1857호, 2025.04.11.) 제11조제5항 신설, 공공주택사업자는 BB보증금 반환 저해요소 등을 고려하여 해당주택을 BB임대주택으로 공급하는 것이 적절하지 않다고 판단되는 경우 임대차계약 체결을 하지 않을 수 있다.

납세증명서 등을 임차인에게 제시하도록 되어 있고, 제6조에 따라 임대인이 임대차기간이 끝나기 6개월 전부터 2개월 전까지의 기간에 임차인에게 갱신거절의 통지를 하지 아니하거나 계약조건을 변경하지 아니하면 갱신하지 아니한다는 뜻의 통지를 하지 아니한 경우에는 그 기간이 끝난 때에 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 임대차한 것으로 보며, 임차인이 임대차기간이 끝나기 2개월(1개월6) 전까지 통지하지 아니한 경우에도 또한 같다.

따라서 BB임대주택 계약업무 담당자는 BB임대 BB 계약서 등에 따라 BB계약 연장 효력 발생 전까지 입주자의 자격을 확인하고 해당 주택에 대한 근저당 설정 및 압류여부 등 BB보증금 반환 저해요소를 철저히 확인 후 BB임대주택신용보험에 가입하여야 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 AAAA팀은 기존 BB임대 계약에 대한 연장 및 임대보증금 재지원 업무를 수행하면서, 관련 제규정 및 계약서에 따라 BB임대 계약 체결 전 BB보증금 반환 저해요소를 철저히 검토 후 신용보험을 가입하여야 함에도,

<표>와 같이 1건의 BB계약주택에 대하여 계약만료 전까지 체납 압류, 가압류 등에 대한 검토를 하지 않았으며, 신용보험 가입 및 BB권 설정 등기도 하지 않은 채 그대로 내버려두었고, 그 결과 임대인의 사고 이력을 사유로 신용보험을 가입할 수 없는 상태로 BB계약이 진행되게 하여 관련 업무를 소홀하게 추진하였다.

6) (BB계약서) 제6조(계약갱신) BB기간 만료 1월 전까지 상대방에게 계약해지의 통고를 하여야 하고, 쌍방이 별도의 의사 표시가 없는 경우에는 전과 동일한 조건으로 다시 계약한 것으로 본다

〈표〉 신용보험 미가입 BB계약 현황

BB 계약	주택 소재지	임대기간	BB보증금	공사지원금
	---	2024.10.08. ~ 2026.10.07.	102,000,000원	70,500,000원
등기현황		1. (2022.12.08.) 압류 채납(권리자 000세무서장) 2. (2023.11.10.) 가압류, 금 589,000,000원 3. (2023.11.22.) 가압류, 금 100,000,000원 4. (2024.09.09.) 압류 채납(권리자 00시)		
비 고		임대차 계약 신고필증(2022.10.28.) 확정일자 번호 제422호		

【관련자 의견】 ' 의견없음 '

【조치할 사항】

광주광역시도시공사장(AAAA팀)은

앞으로 유사사례가 재발되지 않도록 관련 업무에 철저를 다하시기 바라며,

(행정상 주의)

BB주택 신용보험 가입 등의 누락을 예방할 수 있는 방안을 마련하시기 바
라고, 「감사규정」 제25조에 따라 현금 등 재산을 망실한 사실이 발견된 때에는
감사실로 지체없이 통보하시기 바랍니다. (행정상 통보)

광주광역시도시공사장(***)은

아래 관련자에 대하여 ‘주의’ 를 촉구하시기 바랍니다.

[관련자]

AAAA팀

@@@급

\$\$\$ (주 의)